



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO N.º : 0047837-63 2008 3 03 6301
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL
ORIGEM : SP – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
REQUERENTE : MANOEL LUIZ DOS SANTOS
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ADV/PROC : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES

E M E N T A

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELA TURMA RECURSAL DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. DIREITO À CONTAGEM. RETORNO À TURMA RECURSAL. QUESTÕES DE ORDEM N.º 20 DA TNU. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

- Comprovada a similitude fático-jurídica e a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante da Turma Nacional de Uniformização (PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, *DJU* 7 jul. 2008), tem cabimento o incidente de uniformização.

- O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n.º 8.213/91), mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado, o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

- Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de um salário mínimo.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

- Hipótese em que visa o recorrente à reforma de acórdão da Turma de origem que negou provimento a recurso inominado de segurado com 67 anos de idade, negando-lhe o cômputo do período de gozo de auxílio-doença para fins de carência e obtenção da aposentadoria por idade. O recurso foi fundado na divergência entre o acórdão recorrido e paradigmas desta Turma Nacional de Uniformização.

- Vigora nesta TNU o entendimento de que “a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991. Nesse caso, pode-se calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei” (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJ* 6 abr. 2009). A jurisprudência atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, *DJ* 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto do Relator, que reproduz antigo entendimento do Colegiado, adotado no PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, *DJU* 7 jul. 2008). Situação em que a TNU evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º 200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, *DOU* 25 mai. 2012; PEDILEF n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson Bezerra de Siqueira, *DOU* 27 abr. 2012).

- Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência Social; e depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”. Por último, tem-se ainda a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da incapacidade lógica e material de fazê-lo. Situação em que o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso inominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte recorrente, não se ajustando com a Constituição e com a legislação previdenciária. Há, portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para fins de aplicação da tese uniformizada.

- Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais**

inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1.º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito.

- Conhecimento e parcial provimento do Incidente, para reiterar a tese consagrada nesta TNU de que a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade é admissível para fins de carência, quando intercalado com períodos de contribuição, determinando a devolução dos autos à Turma de origem para adequação, ficando vinculadas as instâncias ordinárias à tese uniformizada.

- O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre a mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes da distribuição do incidente, para que confirmem ou ajustem o acórdão recorrido (TNU – Regimento Interno, art. 7.º, inciso VII, letra “a”).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Pedido de Uniformização, nos termos deste do voto em anexo e das notas taquigráficas, partes integrantes deste acórdão.

Brasília (DF), 17 de outubro de 2012.

Assinatura manuscrita em azul, consistindo em um traço horizontal que se curva para cima e para a esquerda, formando um loop, e termina com um traço vertical para cima.

**JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal Relator**



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais**

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente: Proc./Adv.:	MANOEL LUIZ DOS SANTOS MARILU RIBEIRO DE CAMPOS
Requerido(a): Proc./Adv.:	INSS PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
Proc. Nº.:	0047837-63.2008.4.03.6301

CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Após o voto do(a) Juiz(a) Relator(a) conhecendo e negando provimento ao incidente, pediu vista, antecipadamente, o Juiz Federal Janilson Siqueira. (Sessão de 11/09/2012)

Prosseguindo o julgamento, após o voto vista do Juiz Federal Janilson Siqueira, conhecendo e dando parcial provimento ao incidente, e os votos dos Juizes Federais Herculano Nacif, Flores da Cunha, João Batista Lazzari e Paulo Arena, no mesmo sentido, pediu vista o Juiz Federal Gláucio Maciel. (Sessão de 17/10/2012)

Após o voto vista do Juiz Federal Gláucio Maciel, acompanhando a divergência, a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente e, por maioria, deu parcial provimento, vencido o Relator.

Participaram da Sessão de Julgamento os Senhores Juizes Federais Paulo Arena, Janilson Siqueira, Adel Américo, Rogério Moreira, Gláucio Maciel, Herculano Martins Nacif, Marisa Cucio, Luiz Claudio Flores, André Monteiro e João Batista Lazzari.

Brasília, 06 de dezembro de 2012.

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretário(a)



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais**

ORIGEM	: SP - SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
PROCESSO Nº	: 0047837-63.2008.4.03.6301
REQUERENTE	: MANOEL LUIZ DOS SANTOS
REQUERIDO	: INSS
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

Ao acolher a sentença pelos próprios fundamentos, o acórdão recorrido decidiu que é absolutamente descabido o cômputo do período em gozo de auxílio-doença para fins de carência, pois esta pressupõe o efetivo recolhimento de contribuições.

Demonstrada a divergência jurisprudencial em torno da questão de direito material, admito o incidente de uniformização de jurisprudência.

O inciso II do art. 55 da Lei nº 8.213/91 prevê que o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é contado como tempo de serviço.

A todo tempo de serviço ou de contribuição corresponde um salário-de-contribuição. E o salário-de-contribuição, nesse caso, equivale ao salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, conforme previsto no art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91, que assim dispõe:

"§ 5º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo."

Estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, seria admissível por ficção pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolveria recolhimento de contribuições para a previdência social. Logo, poderia ser computado em qualquer caso para fins de carência. Nesse sentido já decidiu a TNU:

"PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO, COMO PERÍODO DE CARÊNCIA, DO PERÍODO DURANTE O QUAL O SEGURADO PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovado o dissenso jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões, sobre tema de direito material, deve ser conhecido o pedido de uniformização nele secundado. O tempo durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença deve ser computado como período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade." (PU 2007.63.06001016-2, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 07/07/2008)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

Penso, porém, que é hora de rever essa orientação.

O Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dar a última palavra em matéria constitucional, decidiu que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não pode sempre ser considerado tempo de serviço. Há uma condição a ser respeitada: a fruição do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez precisa ser intercalada com períodos de atividade.

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. **O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária.** Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.” (RE 583.834, Relator Min. Ayres Britto, DJe 14/02/2012)

Essa superveniente conclusão do STF já impõe, por si só, sensível restrição ao entendimento firmado no precedente da TNU. Afinal, se o tempo de gozo não-intercalado de benefício por incapacidade não pode ser computado nem como tempo de serviço, quanto mais para fins de carência, que exige recolhimento de contribuições (e o precedente da TNU admitia a contagem para efeito de carência sem restrições).

O art. 29, § 5º, precisa ser interpretado sistematicamente com o inciso II do art. 55 da Lei nº 8.213/91. E este dispositivo somente aceita computar como tempo de contribuição o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. *A contrario sensu*, o tempo de gozo de benefício por incapacidade posterior ao afastamento definitivo da atividade não pode ser contado para fins de tempo de contribuição nem, conseqüentemente, para fins de carência. Em outras palavras, é necessário que tenha havido recolhimento de contribuições previdenciárias antes e depois do gozo do benefício por incapacidade.

Portanto, tendo em conta o recente precedente do STF, é imperioso entender, no mínimo, que o tempo de gozo de benefício por incapacidade não pode ser computado para fins de carência quando não for intercalado entre períodos de atividade laboral.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

Não obstante, vou além no meu voto. A questão deve ser amplamente re debatida, inclusive para modificar a orientação da TNU quanto à possibilidade de cômputo de tempo de gozo de benefício por incapacidade intercalado entre períodos de atividade laboral.

Ao julgar o Pedido de Uniformização nº 2007.63.06001016-2, a TNU não demonstrou ter interpretado as normas infraconstitucionais à luz da Constituição Federal. Em contrapartida, ao julgar o RE 583.834, embora não tenha tratado especificamente do aproveitamento do tempo de gozo de benefício por incapacidade para fins carência – mas apenas como tempo de serviço e como salário-de-contribuição para cálculo de outros benefícios –, o STF valorizou muito a natureza contributiva ínsita à previdência social, com fulcro no caput do art. 201 da Constituição Federal. Do voto do relator, Ministro Carlos Ayres Britto, destaco o seguinte excerto:

“Nessa situação em que trabalho e afastamento se intercalam antes da aposentadoria por invalidez é razoável que sejam considerados os valores recebidos a título de auxílio-doença. Isso porque existe recolhimento de contribuições previdenciárias durante o período que serve de referencial para o cálculo dos proventos. Diferente do que acontece quando a aposentadoria por invalidez é precedida de período contínuo de afastamento da atividade. Donde se concluir que a decisão recorrida ofendeu o princípio contributivo contido no caput do art. 201 da nossa Lei Maior.”

Não é razoável interpretar a legislação previdenciária sem levar em conta sua correlata matriz constitucional.

O citado caput do art. 201 da Constituição Federal dispõe que *"A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (...)".*

Associada a essa norma, desponta o princípio constitucional da preexistência do custeio, previsto no § 5º do artigo 195 da Constituição Federal, segundo o qual só se pode criar ou estender benefícios da Seguridade Social se houver prévia fonte de custeio total.

A Constituição Federal inequivocamente compele o intérprete da legislação previdenciária a priorizar a estabilidade financeiro-econômica da Seguridade Social.

Na legislação infraconstitucional, um dos principais pilares sobre os quais se assenta o equilíbrio atuarial é o instituto da carência. A carência é o número mínimo de contribuições mensais necessário para que o beneficiário tenha direito a determinado benefício. A necessidade de preservar o equilíbrio atuarial induz o legislador a vincular a concessão de benefícios ao recolhimento de determinado número de contribuições. Sem contribuições, faltam recursos financeiros para viabilizar a manutenção do sistema previdenciário.

É nesse contexto que passo a analisar a legislação previdenciária infraconstitucional. O art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 prevê que o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

conta como tempo de serviço. O art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/91 prevê apenas que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez abrangido em no período básico de cálculo de outro benefício pode ser levado em conta no cálculo desse benefício. E, paralelamente a isso, não há nenhuma norma legal prevendo que o tempo de gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez possa ser contado para fins de carência.

“O tempo de fruição de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez (art. 55, II, LB) não é contado para carência, pois ausentes contribuições devidas ou vertidas. A não ser que contribua como segurado facultativo. / O tempo de fruição de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez (art. 55, II, LB) é contado para a aposentadoria por tempo de serviço/contribuição.”

A lei aceita que o tempo intercalado de gozo de auxílio-doença seja contado como tempo de contribuição. Havendo tempo de contribuição, a lei também considera que há correlato salário-de-contribuição (no caso, correspondendo, mês a mês, ao valor do salário-de-benefício do auxílio-doença). Apesar disso, não há recolhimento contribuição. E o fato de a lei admitir tempo de gozo de auxílio-doença como tempo de contribuição não excepciona a aplicação de outras regras legais que, em respeito a princípio constitucional, exigem correlato recolhimento mínimo de contribuições para financiamento do benefício.

Contar tempo ficto como tempo de contribuição excluindo a concomitante contagem para fins de carência não importa contradição ou antinomia. Tempo de contribuição e carência constituem institutos inconfundíveis. Ninguém duvida, por exemplo, que o tempo de serviço militar e o tempo de serviço rural anterior a novembro/1991, sem correlato recolhimento de contribuições, pode ser contado como tempo de serviço (art. 55, I e § 2º, da Lei nº 8.213/91), mas não para efeito de carência. A situação do tempo de gozo de auxílio-doença é a mesma.

Atribuir interpretação extensiva ao art. 55, II, da Lei nº 8.213/91 para pressupor que o tempo em gozo de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez pode ser contado não só como tempo de serviço, mas também para carência, atenta contra princípios constitucionais. Cumprimento de carência indispensavelmente pressupõe correlato recolhimento de contribuições. Qualquer exegese em sentido oposto conflita com o disposto no § 5º do artigo 195 e no caput do artigo 201 da Constituição Federal.

A interpretação extensiva também contraria princípio básico de Hermenêutica. Por imposição constitucional, o Regime Geral de Previdência Social é contributivo. Em alguns casos, é verdade, a lei criou exceções, admitindo a geração de efeitos previdenciários (cômputo de tempo de serviço sem contribuição) ou a concessão de benefícios (por exemplo, a pensão por morte independe de carência), mesmo sem correlato recolhimento de contribuições. Entretanto, as regras que comportam exceções precisam sempre ser interpretadas restritivamente.

"As disposições excepcionais são estabelecidas por motivos ou considerações particulares, contra outras normas jurídicas, ou contra o Direito comum; por isso não se estendem além dos casos e tempos que designam expressamente" (MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., pp. 225/227)



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à vedação geral da interpretação extensiva às normas que criam exceções, conforme exemplificam os seguintes excertos:

“Aliás, a jurisprudência do E. STJ, encontra-se em sintonia com o entendimento de que as normas legais que instituem regras de exceção não admitem interpretação extensiva.” (REsp 829.726, Relator Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 27/11/2006)

“É inadequada a interpretação extensiva e a aplicação da analogia em relação a dispositivos infraconstitucionais que regulam situações excepcionais, porquanto enseja privilégio não previsto em lei.” (REsp 853.086, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe 12/02/2009)

“Há disposições que requerem interpretação estrita, por exemplo, as que restringem a liberdade humana. O mesmo ocorre com as disposições excepcionais, ou seja, aquelas que abrem exceções.” (ROMS 20.818, Rel. Min. NILSON NAVES, DJ 04/06/2007)

Enfrento também um argumento antigo de que o auxílio-doença comportaria uma contribuição implícita, uma vez que se trata de benefício com valor correspondente a 91% do salário-de-benefício: a diferença de 9% do salário-de-benefício constituiria a contribuição. Ocorre que não pode existir contribuição implícita. A contribuição para a seguridade social tem natureza de tributo. E a instituição de qualquer tributo exige expressa previsão legal, em conformidade com o princípio constitucional da legalidade estrita.

“Os tempos em gozo de auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez são também utilizados como tempo de contribuição, dependendo se oriundos de acidentes comuns, de trabalho ou doenças e, ainda, se intercalados ou não com períodos de atividade. Estas possibilidades são previstas no tópico referente à aposentadoria por tempo de contribuição, porém nunca serão contadas para efeito de carência, já que não houve recolhimento de contribuição. (...) Para alguns, haveria verdadeiro recolhimento implícito no auxílio-doença, pois, como a renda do mesmo é de 91% do salário-de-benefício, a diferença (9% do SB) seria uma cotização indireta. Todavia, esta hipótese não encontra respaldo legal. Ademais, é comum que o benefício por incapacidade, em qualquer sistema previdenciário, tenha percentual inferior a 100%, de modo a evitar que o segurado venha a receber mais afastado do que trabalhando, o que constituiria evidente desestímulo à sua recuperação.”¹

Concluo, enfim, por uniformizar o entendimento de que o tempo de gozo de auxílio-doença nunca pode ser computado para fins de carência.

Isto posto, nego provimento ao incidente de uniformização.

Este julgado está indicado como representativo de controvérsia. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.

¹ IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: Impetus, 2009. p. 556



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

É como voto.



ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais**

PROCESSO N.º : 0047837-63 2008 3 03 6301
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL
ORIGEM : SP – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
REQUERENTE : MANOEL LUIZ DOS SANTOS
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ADV/PROC : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES

**VOTO – VISTA
(PRELIMINAR)**

Trata-se de Pedido de Uniformização envolvendo as partes suso identificadas, através do qual visa o recorrente à reforma de acórdão da Turma de origem que negou provimento a recurso nominado de segurado com 67 anos de idade, negando-lhe o cômputo do período de gozo de auxílio-doença para fins de carência e obtenção da aposentadoria por idade.

O recurso foi fundado na divergência entre o acórdão recorrido e paradigmas desta Turma Nacional de Uniformização.

O ilustre Relator, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, votou pelo conhecimento e desprovimento do Incidente.

Pedi vista dos autos para melhor exame em face da proposta de nova orientação para a jurisprudência da TNU sobre a matéria.

PRELIMINARMENTE

A controvérsia suscitada no Incidente diz respeito ao real alcance da Lei de Benefícios da Previdência Social (Lei n.º 8.213/91) quanto ao direito à contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade como tempo de contribuição para fins de carência.

A jurisprudência da TNU apontada como paradigma é no seguinte sentido:

“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. CONHECIMENTO. APOSENTADORIA POR IDADE. CÔMPUTO, COMO PERÍODO DE CARÊNCIA, DO PERÍODO DURANTE O QUAL O SEGURADO PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA. Comprovado o dissenso jurisprudencial entre Turmas Recursais de diferentes regiões, sobre tema de direito material, deve ser conhecido o pedido de uniformização nele secundado. O tempo durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença deve ser computado como período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade” (PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008).



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

PREVIDENCIÁRIO. PREVÊ A CONTAGEM DO PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.

I - Perfeitamente admissível computá-lo para fins de carência.

II – Agravo do INSS improvido” (TRF – 3.^a Região, Agravo de Instrumento n.º 350177, Rel. Des. Fed. David Diniz, DJF3 CJ2 20 abr. 2009).

- Afastada a divergência com a jurisprudência de tribunal regional federal (TRF – 4.^a Região) por inadequação (Lei n.º 10.259/01, art. 14, § 2.º; TNU – Regimento Interno, art. 6.º, incisos I a III), não há condição de admissibilidade do Incidente, tendo em vista que a matéria pertinente à contagem do período de gozo do auxílio-doença para a carência, em nenhum momento foi ventilada no acórdão recorrido.

Confira-se do inteiro teor do acórdão:

“Para a concessão de aposentadoria por idade ao trabalhador urbano são necessárias, em apertada síntese, dois requisitos, a idade e carência mínima. A condição de segurado tem sido dispensada quando da implementação das demais condições.

“Em que pese a condição de segurado ser dispensável quando do implemento da condição idade, conforme jurisprudência já consolidada e expressa previsão legal (Lei n.º 10.666/03), a carência deve seguir a regra do art. 142 da Lei n.º 8.213/91, aplicável aos casos em que o indivíduo já havia vertido contribuições ao sistema previdenciário, mas ainda não havia complementado o requisito idade, hipótese como a dos autos.

“Ressalte-se que a carência de 60 (sessenta) contribuições somente se aplica aos casos em que o requisito idade foi implementado até 1992 por expressa disposição legal. Não se trata de exigir preenchimento concomitante, mas sim de preenchimento dentro das mesmas regras de concessão do benefício.

“Com a majoração do período de carência necessária para aposentadoria por idade pela Lei n.º 8.213/91 todas as pessoas já filiadas ao sistema que ainda não adquiriram o direito ao benefício, pois não tinham a idade mínima, devem se submeter as regras previstas no art. 142, cumprindo a carência ali exigida.

“O questionamento da autora não diz respeito ao cálculo da carência efetuado pelo réu e sim em relação ao regime legal a aplicar-se no caso. Sustenta, com efeito, que é exigível tão-só a carência de 60 meses, nos termos da legislação vigente ao tempo da sua filiação ao sistema previdenciário.

“Ocorre que, por estar filiada ao RGPS antes do advento da Lei n.º 8.213/91, mas sem reunir as condições para aposentar-se segundo o regime legal anterior, pois completou o requisito etário posteriormente à entrada em vigor da citada lei, a carência que a parte tem de observar resulta do disposto em seu art. 142, regra de transição criada justamente para disciplinar a hipótese na qual se enquadra a autora. Não existe direito adquirido a regime jurídico, como tem reiteradamente afirmado o STF.

“Note-se, ainda, que a carência a ser cumprida não é aquela correspondente ao ano da entrada do requerimento administrativo. De fato, a carência não pode ser outra que não aquela exigida na data da implementação do



**Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais**

requisito da idade, sob pena de confundir-se o momento em que surge o direito, pelo implemento de seus requisitos, com o do seu exercício, viabilizado por meio de requerimento administrativo.

“Estabelece o artigo 142 da Lei n.º 8.213/91 a regra de transição para os segurados inscritos na Previdência Social urbana até 24/7/91, tomando-se por base o ano em que a requerente completa a idade mínima exigida, aplicando-se a tabela fixada naquele dispositivo legal.

“É nessa seara que se pacificou o entendimento que dispensa a ocorrência concomitante dos requisitos mencionados para o deferimento da aposentadoria por idade, (STJ- RESP n.º 175.265-SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 18.09.2000), sendo o referido posicionamento corroborado pelo advento da Lei n.º 10.666/03.

“Assim, repise-se, **não se exige a simultaneidade na implementação dos requisitos idade/carência necessários à concessão da aposentadoria por idade.** Desde que inscrita a parte autora no Regime Geral da Previdência Social até 25/7/91, impõe-se o reconhecimento da carência pela regra transitória, mesmo que presente nova inscrição após essa data.

“Contudo, certo é que, no caso dos autos, observadas todas as regras acima aduzidas, o recorrente não cumpriu a carência necessária para obtenção do benefício requerido” (negritos do original).

Não houve interposição de embargos de declaração perante a Turma Recursal para prequestionar a matéria referente à pretensão de contagem do tempo de gozo de auxílio-doença como carência, não se assemelhando as questões.

Não comprovada a divergência, incide a Questão de Ordem n.º 10 da TNU, segundo a qual “Não cabe o incidente de uniformização quando a parte que o deduz apresenta tese jurídica inovadora, não ventilada nas fases anteriores do processo e sobre a qual não se pronunciou expressamente a Turma Recursal no acórdão recorrido”.

Voto, assim, preliminarmente, pelo não conhecimento do Incidente.

JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

PROCESSO N.º : 0047837-63 2008 3 03 6301
CLASSE : PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL
ORIGEM : SP – SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
REQUERENTE : MANOEL LUIZ DOS SANTOS
REQUERIDO : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
ADV/PROC : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
RELATOR : Juiz Federal ROGÉRIO MOREIRA ALVES

VOTO – VISTA
(MÉRITO)

Vencido na questão preliminar, examino o mérito.

O ilustre Relator, Juiz Federal Rogério Moreira Alves, votou pelo conhecimento e desprovemento do Incidente, mantendo o acórdão da Turma de origem que negou provimento a recurso nominado de segurado idoso (67 anos), negando-lhe o cômputo do período de gozo de auxílio-doença como carência para a obtenção da aposentadoria por idade, inclusive com pedido de preferência com base na Lei n.º 10.741/03.

Propõe Sua Excelência a revisão da jurisprudência uniformizada pela TNU no sentido de que o tempo de gozo de benefício por incapacidade deve ser contado como tempo de serviço e para fins de carência, propondo nova orientação à Turma para afastar toda e qualquer forma de contagem de tal período seja para apuração de nova renda mensal inicial, seja para obtenção de aposentadoria por idade, tempo de serviço ou de contribuição.

A questão diz respeito à contagem dos períodos de gozo de benefício por incapacidade para fins de carência na obtenção da aposentadoria por idade, à luz dos arts. 24, 29, § 5.º e 55, inciso III, da Lei n.º 8.213/91.

Registro, antes de tudo, que, afastada a preliminar suscitada, a uniformização propugnada visa à adoção do atual entendimento do Colegiado sobre a matéria, segundo paradigma do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido, segundo o qual “Vigora neste Colegiado o entendimento de que a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade só é admissível se entremeado com período de contribuição, a teor do artigo 55, inciso II, da Lei n.º 8.213/1991. Nesse caso, pode-se calcular o benefício de aposentadoria com a incidência do artigo 29, § 5.º, da aludida Lei” (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009).

A jurisprudência atual da TNU não diverge do precedente do STJ (STJ - AgRg no Ag n.º 1076508 RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJ 6 abr. 2009), tampouco coincide com o acórdão reproduzido no voto do ilustre Relator. O antigo entendimento deste Colegiado, é certo, foi adotado no PEDILEF n.º 200763060010162, Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU 7 jul. 2008, mas a Turma evoluiu em sua posição, afastando a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade quando não intercalado o período com atividade laboral (PEDILEF n.º 200972540044001, Rel. Juiz Federal Adel Américo de Oliveira, DOU 25 mai. 2012; PEDILEF n.º 200872540073963, Rel. Juiz Federal Janilson



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

Bezerra de Siqueira, *DOU* 27 abr. 2012). Desde 2010, aliás, a TNU já firmou jurisprudência no sentido de que, pretendendo o segurado “que o tempo em gozo de benefícios por incapacidade seja considerado para efeito de tempo de serviço para o deferimento da aposentadoria por idade [...] A solução pretendida não é possível, pois, tanto o art.55, II, da Lei n.º 8.213/91, como o art. 60, III, do Decreto n.º 3.048/99, são expressos em afirmar que só é contado como tempo de serviço, aquele em que esteve recebendo benefício por incapacidade, se estiver entre períodos de atividade. 4. O art. 60, IX, do Decreto n.º 3.048/99, também sepulta a tese autoral, ao garantir contagem de tempo em que esteve recebendo benefício por incapacidade, intercalado ou não, quando se tratar de acidente de trabalho” (PEDILEF n.º 200872540013565, Rel. Juiz Federal Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, *DJ* 23 mar. 2010).

Devo, porém, dar melhores motivos do meu convencimento, diante da posição do Relator, estendendo ao caso sob julgamento os fundamentos de precedente do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.º 583834, Rel. Min. Ayres Britto, *DJE* 14 fev. 2012, para alterar a jurisprudência da Turma quanto à matéria, sob ponderáveis razões. O argumento, em suma, é de não haver base jurídica para o entendimento de que “O tempo durante o qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença deve ser computado como período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”, propondo rediscutir mesmo a contagem do período intercalado e fixar nova orientação no sentido de que “o tempo de gozo de auxílio-doença nunca pode ser computado para fins de carência”.

Entendo, porém, que a proposição não merece, com todo o respeito, acolhimento.

Sensível à Constituição, a Lei n.º 8.213/91 foi bem explícita ao estabelecer que (a) “Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências” (art. 24); que (b) “Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo” (art. 29, § 5.º); e que (c) “O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado: [...] o tempo intercalado em que esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez” (art. 55, inciso II).

Na regulamentação da Lei — aliás, não apenas da Lei, mas da própria Constituição (Emenda Constitucional n.º 4, de 1998, art. 4.º - “Observado o disposto no art. 40, § 10, da Constituição Federal, o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, será contado como tempo de contribuição”) — o Decreto n.º 3.048/99 dispôs que “Até que lei específica discipline a matéria, são contados como tempo de contribuição, entre outros: [...] o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade (art. 60, inciso III).

Não se precisa de muito esforço para concluir que “se período de carência é o período mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício” (LBPS, art. 24) e se “são contados como tempo de contribuição, entre



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

outros: [...] o período em que o segurado esteve recebendo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, entre períodos de atividade” (RBPS, art. 60, inciso III), o período de gozo do benefício por incapacidade é contado, sim, para fins de carência. Repare que, em relação a benefício por acidente do trabalho, por exemplo, a contagem se dá independentemente de o segurado ter ou não período de atividade intercalado (RBPS, art. 60, inciso IX), e isso tem uma razão de ser: é que o valor atribuído ao acidente de trabalho é de maior peso do que o acidente de qualquer natureza para fins de proteção previdenciária.

É esta a atual posição da Turma Nacional de Uniformização. E o próprio Dr. Rogério formula, com o brilho de sua inteligência, a lógica do raciocínio:

“O inciso II do art. 55 da Lei n.º 8.213/91 prevê que o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez é contado como tempo de serviço.

“A todo tempo de serviço ou de contribuição corresponde um salário-de-contribuição. E o salário-de-contribuição, nesse caso, equivale ao salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, conforme previsto no art. 29, § 5.º, da Lei n.º 8.213/91, que assim dispõe:

“§ 5.º. Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo’.

“Estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, seria admissível por ficção pressupor que o gozo do benefício previdenciário envolveria recolhimento de contribuições para a previdência social. Logo, poderia ser computado em qualquer caso para fins de carência”.

O argumento invocado para a nova mudança de orientação é de que a decisão do Supremo Tribunal Federal entendeu não poder o período de gozo de auxílio-doença ser considerado como tempo de contribuição nem o valor respectivo levado em conta para fins de elevação da renda mensal inicial dos proventos de aposentadoria por invalidez (LBPS, art. 29, § 5.º), senão preenchido, conforme exigido pela Corte, uma condição: a intercalação do benefício com períodos de contribuição (LBPS, art. 55, parágrafo único, inciso II). O acórdão de que se trata firma que “O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5.º do art. 29 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei n.º 9.876/99. 3. O § 7.º do art. 36 do Decreto n.º 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5.º do art. 29 em combinação com o inciso II



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei n.º 8.213/1991” (STF - RE n.º 583834, Rel. Min. Ayres Britto, *DJE* 14 fev. 2012).

No Recurso Extraordinário julgado pelo STF estava em jogo, diversamente do caso dos autos — e isso é reconhecido pelo próprio Dr. Rogério —, a interpretação a ser dada ao art. 36, § 7.º, do Decreto n.º 3.048/99, segundo o qual “A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”. Pleiteavam os segurados, também diferentemente da presente situação, a aplicação do art. 29, § 5.º, da LBPS, já referido, segundo o qual “Se, no período básico de cálculo, o segurado tiver recebido benefícios por incapacidade, sua duração será contada, considerando-se como salário-de-contribuição, no período, o salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal, reajustado nas mesmas épocas e bases dos benefícios em geral, não podendo ser inferior ao valor de 1 (um) salário mínimo”.

E ainda que houvesse similitude, o STF admitiu apenas que “O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição”, flexibilizando, todavia, tal entendimento ao afirmar que “O § 5.º do art. 29 da Lei n.º 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei”, considerando tal norma “aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária” (itálicos acrescidos). Ora, se o caráter contributivo do regime geral impede apenas “a princípio” a contagem do tempo ficto; se o art. 29, § 5.º, da LBPS constitui “exceção razoável” à norma; e se considera a Corte aplicável tal exceção “às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária”, não há como, pinçando argumentos obter dicta, generalizá-los para restringir onde a Lei e o próprio STF não restringiram.

Nada obstante, vai além o Dr. Rogério para propor o abandono da tese uniformizada na TNU, para não mais permitir a contagem do tempo de auxílio-doença como carência nem mesmo quando intercalado com períodos de atividade laboral. Ora — calcula o douto voto —, se não admitiu o STF a contagem do tempo de gozo do benefício por incapacidade como tempo de serviço para fins de elevação da RMI, a não ser se intercalado com períodos de atividade, não poderá também contá-lo, ainda que observada esta circunstância, para qualquer fim.

Ora, da premissa de que não é possível contar-se tempo de serviço ou de contribuição ficta para o fim de elevação da renda mensal inicial de aposentadoria por invalidez não decorre logicamente que a contagem do período de gozo de benefício por incapacidade não possa ser feita para fins de carência em benefício de trabalhador incapaz ou idoso, assim estabelecido pela legislação. Aqui, a lógica é absolutamente diferente daquela que orientou o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Sim, porque uma coisa é argumentar contra o privilégio odioso — configurado, no caso julgado pelo STF, pela pretensão não apenas à contagem do tempo de incapacidade, mas também de



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

sua consideração para elevação do valor do benefício; outra, muito diferente, é utilizar tal argumento para negar benefício absolutamente justo, em que a proteção ao idoso sem condições ou mercado de trabalho justificou o benefício da Lei.

Entender o contrário seria admitir a possibilidade de universalização de proposições desvinculadas do caso sob julgamento. E Theodor Viehweg, a respeito, afirma que, “a jurisprudência, como uma *techne* que está a serviço de uma aporia, deve corresponder à tópica nos pontos essenciais”. Para tanto, firma três exigências: “1. A estrutura total da jurisprudência somente pode ser determinada a partir do problema; 2. As partes integrantes da jurisprudência, seus conceitos e proposições, têm de ficar ligados de um modo específico ao problema e só podem ser compreendido a partir dele; 3. Os conceitos e as proposições da jurisprudência só podem ser utilizadas em uma implicação que conserve sua vinculação com o problema. Qualquer outra forma de implicação deve ser evitada” (grifos acrescidos).² Não se pode, portanto, interpretar o direito por sistema, mas a partir do problema. Para o autor referido, “Projeto de sistema que contrarie este ponto de vista se elimina, em geral, por si só, apesar de toda a sua beleza científica, praticamente inutilizável”.³

Isso significa que a generalização das proposições utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal para um caso específico, que não se assemelha à situação comparada, embora utilize argumentos aparentemente generalizáveis, não pode servir como argumento para o julgamento do caso concreto.

Foi justamente, data vênia, o que fez o Dr. Rogério em seu douto voto, com brilhantismo, mas sem razão.

Utilizando-se de raciocínio aparentemente lógico, firma que:

“O Supremo Tribunal Federal, a quem cabe dar a última palavra em matéria constitucional, decidiu que o tempo de gozo de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez não pode sempre ser considerado tempo de serviço. Há uma condição a ser respeitada: a fruição do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez precisa ser intercalada com períodos de atividade.

“Essa superveniente conclusão do STF já impõe, por si só, sensível restrição ao entendimento firmado no precedente da TNU. Afinal, se o tempo de gozo não-intercalado de benefício por incapacidade não pode ser computado nem como tempo de serviço, quanto mais para fins de carência, que exige recolhimento de contribuições (e o precedente da TNU admitia a contagem para efeito de carência sem restrições).

“O art. 29, § 5.º, precisa ser interpretado sistematicamente com o inciso II do art. 55 da Lei n.º 8.213/91. E este dispositivo somente aceita computar como tempo de contribuição o tempo intercalado em que o segurado esteve em gozo de

² VIEHWEG, Theodor. *Tópica e Jurisprudência*. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, Coleção Pensamento Jurídico Contemporâneo, 1979, p. 88-89 (Título original: *Topik und Rechtsphilosophie*). Aqui, considere-se jurisprudência seja teoria geral ou ciência do Direito, ou decisões reiteradas sobre a mesma questão.

³ VIEHWEG, Theodor. *Tópica e Jurisprudência*. Trad. Tércio Sampaio Ferraz Jr. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, Coleção Pensamento Jurídico Contemporâneo, 1979, p. 91 (Título original: *Topik und Rechtsphilosophie*).



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. A contrario sensu, o tempo de gozo de benefício por incapacidade posterior ao afastamento definitivo da atividade não pode ser contado para fins de tempo de contribuição nem, consequentemente, para fins de carência. Em outras palavras, é necessário que tenha havido recolhimento de contribuições previdenciárias antes e depois do gozo do benefício por incapacidade.

“Portanto, tendo em conta o recente precedente do STF, é imperioso entender, no mínimo, que o tempo de gozo de benefício por incapacidade não pode ser computado para fins de carência quando não for intercalado entre períodos de atividade laboral”.

A conclusão a que chega eminente magistrado não se justifica seja sob o ponto de vista lógico, seja jurídico.

Ora, as normas jurídicas constituem, segundo Herbert Fiedler, sistemas de princípios escritos que servem de base para a criação de proposições jurídicas de um determinado campo do direito.

Tais normas, embora com pretensão de regulação integral das relações sociais, não são completas, exigindo que delas se extraíam proposições necessárias à compreensão do sistema em si, bem como para decisão dos casos concretos, sem necessidade de recorrer-se a nenhuma atividade criadora de direito em sentido estrito. Para isso, dispõe o jurista de instrumentos como a interpretação e a argumentação jurídicas, adequados à formulação de tais proposições pelo raciocínio lógico, para, a partir daí, obter-se inferências válidas do ponto de vista formal e inferências validáveis se devidamente completadas por outro meios, neste caso com conteúdo imediatamente condicionado pelos propósitos e fins da norma.⁴

E como o próprio Relator o diz, “embora não tenha tratado especificamente do aproveitamento do tempo de gozo de benefício por incapacidade para fins carência — mas apenas como tempo de serviço e como salário-de-contribuição para cálculo de outros benefícios —, o STF valorizou muito a natureza contributiva ínsita à previdência social, com fulcro no caput do art. 201 da Constituição Federal”. Ora, se não tratou especificamente da matéria em discussão neste Incidente, não poderia servir de parâmetro para a sua solução, principalmente como premissa lógica para extração de conclusões ou corolários que afrontam jurisprudência firme e recente sobre a matéria. O fato de haver valorizado o Supremo a natureza contributiva própria à Previdência liga-se, conforme Viehweg, ao problema submetido àquele julgamento, pertinente ao uso de valor contributivo não recolhido para elevação injustificada da renda de benefício previdenciário. Para esse fim, o argumento é perfeito e pode ser generalizado em situações semelhantes. Não se pode, porém, utilizar a mesma lógica quando distintos os casos ou os interesse em julgamento, ou quando desconsiderados os propósitos e fins da norma, em especial da norma previdenciária, que tem nítido caráter protetivo para atender à “cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada” (art. 201, inciso I), segundo os ditames da “equidade na forma de participação no custeio” (art. 194, parágrafo único, inciso V).

⁴ FIEDLER, Herbert. *Derecho, Lógica, Matemática*. Trad. Eugenio Buliygin y Ernesto Garzón Valdés. Buenos Aires (Argentina): Centro Editor de América Latina S.A., 1968, p. 6-8-9.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

Luis Recaséns Siches chama a atenção para os casos em que a aplicação da norma ocorre com base na lógica puramente formal. Para o eminente filósofo, “quando o raciocínio jurídico empreendido a partir da lógica formal conduz a uma conclusão injusta, irritante, agressiva aos valores prestigiados pelo direito, o intérprete sente que há razões consistentes para o afastamento de tal resultado. Ora, se há razões então não se abandonou o campo da lógica, embora se tenha posto de lado uma certa lógica — a formal. Mas, para ele, a substituição da conclusão alcançada pela lógica formal por uma outra solução não caracteriza a desconsideração arbitrária dos métodos de conhecimento lógicos. Isso porque a substituição é feita em função de razões consistentes, ou seja, a procura de soluções mais corretas, justas ou adequadas a casos concretos. Assim, uma lógica não-formal, em Siches, se revela mais apropriada ao entendimento das questões humanas e à aplicação do direito. Impõe-se, portanto, o desenvolvimento de outra forma de raciocínio, diferente da lógica formal dedutiva, que ele chama de lógica do razoável”.⁵ Daí propugnar pela investigação das relações de congruência adequadas à proteção do direito, indagando sobre os valores apropriados à realidade; os fins compatíveis com tais valores; os propósitos concretamente factíveis; e os meios convenientes, eticamente admissíveis e eficazes para a realização dos fins.⁶

O raciocínio que levou a TNU a reconhecer o direito do segurado na situação em exame observa as exigências da lógica formal e, mais ainda, a lógica do razoável. A negativa da contagem do tempo de gozo do benefício por incapacidade para fins de carência, portanto, não pode ser admitida sem violação a essa lógica. Na verdade, negar ao segurado idoso a aposentadoria com base na ausência de contribuição que teve por base sua incapacidade durante a vida produtiva seria levar a lógica da interpretação, com base em premissa inadequada, ao extremo e, mesmo, ao absurdo. Não seria válido, portanto, o raciocínio, nem mesmo sob o ponto de vista formal.

Tomando como base, primeiramente, a Constituição e a Lei de Benefícios da Previdência Social; depois, a negativa injusta do INSS de amparar trabalhador idoso, após certo período de incapacidade e redução das chances de retorno ao mercado de trabalho, quando já preenchidos os requisitos para a aposentadoria por idade, à luz do art. 29, § 5.º, da LBPS, não há como desconsiderar toda uma construção jurisprudencial afinada com a lógica e com a realidade própria do regime previdenciário público. Como bem registrado pelo acórdão recorrido, “estando a renda mensal do auxílio-doença legalmente equiparada ao salário-de-contribuição, um dos reflexos disto é o cômputo do período de fruição do benefício como período de carência, para fins de concessão da aposentadoria por idade”; e, por último, a impossibilidade de o segurado contribuir para a Previdência durante o gozo do auxílio-doença, não por cálculo ou negligência, mas por absoluta inviabilidade em face da incapacidade lógica e material de fazê-lo.

O acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso nominado do autor sob o fundamento de inadmissão linear da contagem do período de gozo de benefício por incapacidade, sem examinar eventuais períodos intercalados, afrontou a jurisprudência desta TNU e violou direito da parte recorrente, não se ajustando com a Constituição e

⁵ COELHO, Fabio Ulhoa. *Roteiro de Lógica Jurídica*. 3.ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 95-96.

⁶ COELHO, Fabio Ulhoa. *Roteiro de Lógica Jurídica*. 3.ª ed. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 95-96.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

com a legislação previdenciária. Há, portanto, necessidade de verificar-se a existência de eventuais períodos de intercalação para fins de aplicação da tese uniformizada.

Nesse caso, incide a Questão de Ordem n.º 20 da TNU, segundo a qual “Se a Turma Nacional decidir que o incidente de uniformização deva ser conhecido e provido no que toca a matéria de direito e se tal conclusão importar na necessidade de exame de provas sobre matéria de fato, que foram requeridas e não produzidas, ou foram produzidas e não apreciadas pelas instâncias inferiores, a sentença ou acórdão da Turma Recursal deverá ser anulado para que tais provas sejam produzidas ou apreciadas, ficando o juiz de 1.º grau e a respectiva Turma Recursal vinculados ao entendimento da Turma Nacional sobre a matéria de direito”.

Voto, portanto, em divergência com o eminente Relator, para dar parcial provimento ao Incidente, reiterando a tese consagrada nesta TNU de que a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade é admissível para fins de carência, quando intercalado com períodos de contribuição, determinando a devolução dos autos à Turma de origem para adequação, ficando vinculadas as instâncias ordinárias à tese uniformizada.

Assinatura manuscrita em azul, consistindo em uma letra 'J' estilizada e fluida, seguida por uma linha horizontal e uma curva final.

JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA
Juiz Federal Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

PEDILEF: 0047837-63.2008.4.03.6301
ORIGEM: Seção Judiciária de São Paulo
RELATOR: Juiz Rogério Moreira Alves
VOGAL: Juiz Gláucio Maciel

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos após a verificação de divergência entre dois julgadores. O relator, Sr. Juiz Rogério Moreira Alves, conheceu e desproveu o incidente de uniformização interposto pelo autor, propondo mudança de entendimento deste Colegiado, no sentido de que o tempo de gozo de auxílio-doença jamais pode ser contabilizado para fins de carência. Entendeu Sua Excelência, em linhas gerais, que o cumprimento de carência indispensavelmente pressupõe correlato recolhimento de contribuições e que qualquer exegese em sentido oposto conflita com o disposto no § 5º do art. 195 e com o *caput* do art. 201 da Constituição. O vogal, Sr. Juiz Janilson Bezerra de Siqueira, a seu turno, reputou válida a contagem do tempo de auxílio-doença como carência, quando intercalado com períodos de atividade laborativa, reafirmando a tese já uniformizada nesta Turma Nacional.

Com todo respeito ao eminente relator, ponho-me de acordo com a posição divergente.

A jurisprudência atual desta Turma vai ao encontro dos precedentes esposados pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível a contagem do período no qual o segurado esteve em gozo de benefício por incapacidade, desde que intercalado com períodos contributivos, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.213/91. Sobre esse assunto, acórdão proferido pela 5ª Turma, no AgRg no REsp 1131106/SP (DJ: 29-4-2010), da relatoria do Sr. Ministro Felix Fischer, com a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 55, INCISO II, LEI 8.213/91. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA. TEMPO. CONTAGEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência
Dos Juizados Especiais Federais

É entendimento pacífico no âmbito deste e. STJ ser possível a contagem do tempo de gozo de benefício por incapacidade para fins de aposentadoria, quando entremeado com período contributivo, nos termos do art. 55, inciso II, da Lei 8.213/91. Precedentes.

Agravo regimental desprovido

A legislação previdenciária considera o valor do auxílio-doença como salário-de-contribuição, quando o aludido benefício for recebido de forma intercalada, ou, nos dizeres da lei, entre períodos de atividade (art. 29, § 5º, da Lei 8.213/91). Se o tempo em que o segurado recebe auxílio-doença é contado como tempo de contribuição, deve, por consequência, ser computado para fins de carência, se recebido entre períodos de atividades. É a própria norma regulamentadora que permite esse cômputo, como se vê do disposto no art. 60, III, do Decreto 3.048/99.

Em face do exposto, quanto ao mérito, acompanho a divergência inaugurada pelo Sr. Juiz Janilson Bezerra de Siqueira, dando provimento parcial ao incidente.

Rio de Janeiro, 6 de dezembro de 2012.

Assinatura manuscrita de Gláucio Maciel.

Gláucio Maciel
Juiz Vogal